Fragenkatalog an die Hausverwaltung

Vor dem Kauf einer Eigentumswohnung

Wer eine Eigentumswohnung kauft, kauft einen Anteil am ganzen Haus mit. Stellen Sie diese Fragen der Hausverwaltung, bevor Sie den Kaufpreis verhandeln oder den Notartermin vereinbaren. Bewerten Sie jede Antwort in der Spalte rechts und halten Sie Beträge, Termine und Namen in den Notizzeilen fest. Lassen Sie sich die Antworten zu Geld und beschlossenen Maßnahmen schriftlich geben.

Objekt und Anschrift

Wohnungsnummer und Etage

Baujahr des Gebäudes

Zahl der Einheiten

Verwaltung und Ansprechpartner

Datum der Anfrage

Auskunft erteilt von

So bewerten Sie

klar	Antwort klar	vollständig, belegt, kein Kostenrisiko erkennbar
prüfen	klärungsbedürftig	unvollständig, nur mündlich oder widersprüchlich – nachfassen
kritisch	kritische Antwort	erkennbares Kosten- oder Streitrisiko – vor dem Kauf bewerten
offen	keine Auskunft	Auskunft verweigert oder Unterlage nicht vorgelegt

Vollmacht und Unterlagen der Gemeinschaft

- [ ] Schriftliche Vollmacht der verkaufenden Eigentümerin oder des verkaufenden Eigentümers
  Bitten Sie um eine Vollmacht, damit die Verwaltung Ihnen Auskunft geben und Einsicht gewähren darf. Ohne sie bleibt vieles Hörensagen des Verkäufers.

Art der Verwaltung

Woran erkennen: Verwaltervertrag und Bestellbeschluss nennen Name, Laufzeit und Vergütung.

- [ ] gewerbliche Verwaltung
- [ ] zertifizierter Verwalter
- [ ] Eigentümer als Verwalter
- [ ] unbekannt

- [ ] Teilungserklärung mit Aufteilungsplan und Gemeinschaftsordnung
  Diese Unterlagen bestimmen, was Sondereigentum ist und nach welchem Schlüssel die Kosten verteilt werden.
- [ ] Wirtschaftsplan des laufenden Jahres
- [ ] Jahresabrechnungen der letzten drei Jahre
- [ ] Vermögensbericht mit dem Stand der Rücklagen
  Der Verwalter erstellt nach Ablauf eines Kalenderjahres einen Vermögensbericht; er enthält den Stand der Rücklagen und eine Aufstellung des wesentlichen Gemeinschaftsvermögens.
- [ ] Protokolle der Eigentümerversammlungen der letzten drei Jahre
- [ ] Beschluss-Sammlung der Gemeinschaft
  Einem Wohnungseigentümer oder einem von ihm Bevollmächtigten ist auf Verlangen Einsicht zu geben. Angefochtene oder aufgehobene Beschlüsse sind dort angemerkt.

ing-bassam.de

☐ Energieausweis des Gebäudes
Der Energieausweis ist spätestens bei der Besichtigung vorzulegen und nach Vertragsschluss zu übergeben.

Notizen

Erhaltungsrücklage, Hausgeld und Zahlungsverhalten

	klar	prüfen	kritisch	offen
Höhe der Erhaltungsrücklage zum letzten Stichtag, absolut und je Quadratmeter Wohnfläche Woran erkennen: Der Vermögensbericht weist den Stand aus. Klar: Betrag und Stichtag schriftlich belegt. Kritisch: Die Rücklage ist durch beschlossene Maßnahmen schon weitgehend gebunden. Das Gesetz verlangt die Ansammlung einer angemessenen Erhaltungsrücklage, nennt aber keinen Betrag.	☐	☐	☐	☐
Jährliche Zuführung zur Rücklage und Entwicklung des Stands in den letzten drei Jahren Woran erkennen: Vergleich der Wirtschaftspläne. Klar: Zuführung steigt mit den Kosten. Kritisch: Zuführung seit Jahren unverändert, obwohl Bauteile ihr Nutzungsende erreichen.	☐	☐	☐	☐
Anlage der Rücklage und Verfügbarkeit des Geldes Woran erkennen: Kontoauszug oder Angabe im Vermögensbericht. Kritisch: lange Bindung, sodass die Gemeinschaft bei einem Schaden nicht kurzfristig zahlen kann.	☐	☐	☐	☐
Monatliches Hausgeld für diese Wohnung und die darin enthaltenen Positionen Woran erkennen: Wirtschaftsplan mit Einzelpositionen. Klar: Aufteilung in laufende Kosten und Rücklagenanteil erkennbar. Kritisch: auffällig niedriges Hausgeld bei altem Gebäude.	☐	☐	☐	☐
Nachzahlungen aus den Jahresabrechnungen der letzten drei Jahre Woran erkennen: Abrechnungsergebnis je Jahr. Kritisch: wiederkehrende Nachzahlungen, weil der Wirtschaftsplan zu knapp kalkuliert wird.	☐	☐	☐	☐
Hausgeldrückstände in der Gemeinschaft, Zwangsverwaltung oder Insolvenz einzelner Eigentümer Woran erkennen: Angabe der Verwaltung zur Summe der Rückstände. Kritisch: hohe Rückstände, weil dann Geld für beschlossene Maßnahmen fehlt.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Beschlossene Maßnahmen und Sonderumlagen

	klar	prüfen	kritisch	offen
Bereits beschlossene, aber noch nicht ausgeführte Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen Woran erkennen: Beschluss-Sammlung und Protokolle. Klar: Maßnahme beschrieben, Kosten beschlossen, Finanzierung gesichert. Kritisch: Beschluss ohne Kostendeckung. Welche Folgen ein Beschluss für Sie hat, beurteilt ein Rechtsanwalt.	☐	☐	☐	☐

ing-bassam.de

Beschlossene oder vorbereitete Sonderumlage: Höhe, Fälligkeit und Verteilung Woran erkennen: Beschlusstext mit Betrag und Fälligkeit. Kritisch: Umlage steht kurz vor der Beschlussfassung – rechnen Sie den Anteil für diese Wohnung in den Kaufpreis ein.	☐	☐	☐	☐
Kostenschätzungen, Angebote oder Fachplanungen für geplante Maßnahmen Woran erkennen: Angebote oder Planungsunterlagen liegen vor. Kritisch: nur mündliche Schätzungen für eine große Maßnahme.	☐	☐	☐	☐
Kreditaufnahme der Gemeinschaft sowie beantragte oder bewilligte Fördermittel Woran erkennen: Beschluss und Darlehensvertrag. Kritisch: Finanzierung hängt an einer Förderung, die noch nicht bewilligt ist.	☐	☐	☐	☐

Stand der Sanierungsplanung im Gebäude

Woran erkennen: Ein schriftlicher Fahrplan zeigt, dass die Gemeinschaft vorausplant. Ohne Planung treffen große Kosten die Eigentümer unvorbereitet.

☐ Sanierungsfahrplan vorhanden ☐ Einzelmaßnahmen beschlossen ☐ nichts geplant ☐ unbekannt

Notizen

Streit, Anfechtungen und offene Ansprüche

	klar	prüfen	kritisch	offen
Gerichtlich angefochtene Beschlüsse der letzten Jahre und deren Stand Woran erkennen: In der Beschluss-Sammlung ist eine Anfechtung anzumerken. Die Anfechtungsklage ist innerhalb eines Monats nach der Beschlussfassung zu erheben und innerhalb von zwei Monaten zu begründen. Kritisch: mehrere Anfechtungen in kurzer Zeit.	☐	☐	☐	☐
Laufende Rechtsstreitigkeiten der Gemeinschaft Woran erkennen: Angabe der Verwaltung zu Gegenstand, Streitwert und Stand. Kritisch: Verfahren gegen einen Bauträger oder Handwerker zu einem Bauteil, das noch nicht saniert ist.	☐	☐	☐	☐
Mehrheitseigentümer mit mehr als der Hälfte der Stimmen Woran erkennen: Eigentümerliste oder Angabe der Verwaltung. Ein Mehrheitseigentümer kann die Entscheidungen der Gemeinschaft bestimmen; das kann sich für die übrigen Eigentümer nachteilig auswirken.	☐	☐	☐	☐
Offene Mängelansprüche gegen Bauträger oder Handwerker und Abnahme des Gemeinschaftseigentums Bei Neubauten werden Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum getrennt abgenommen. Das Gemeinschaftseigentum nimmt im Grundsatz jeder Eigentümer für sich ab. Lassen Sie das Abnahmeprotokoll anwaltlich prüfen.	☐	☐	☐	☐
Streit über Kostenverteilung, Sondernutzungsrechte oder Hausordnung Woran erkennen: Protokolle mit wiederkehrenden Tagesordnungspunkten zum selben Thema. Kritisch: ungeklärte Zuordnung von Kosten, die auch diese Wohnung betrifft.	☐	☐	☐	☐

ing-bassam.de

Notizen

Dach, Fassade, Keller und Balkone

	klar	prüfen	kritisch	offen

Dachform und Deckung

Woran erkennen: Blick von außen und in den Dachraum. Die Erwartungswerte der Lebensdauer unterscheiden sich stark – für Dachziegel nennt die Fachliteratur rund 50 Jahre, für Abdichtungen deutlich weniger.

☐ Steildach mit Ziegeln ☐ Steildach mit anderer Deckung ☐ Flachdach mit Abdichtung ☐ gemischt
☐ unbekannt

Letzte Erneuerung von Dach und Dachentwässerung, bekannte Wassereintritte Woran erkennen: Rechnungen und Protokolle. Klar: Erneuerung dokumentiert. Kritisch: Wassereintritt mehrfach nur ausgebessert, Ursache nie geklärt.	☐	☐	☐	☐

Aufbau der Außenwand

Woran erkennen: Fensterlaibungen zeigen die Wandstärke; ein Dämmsystem erkennt man an den tiefen Laibungen. Die Bauart bestimmt Aufwand und Kosten einer späteren Fassadensanierung.

☐ Sichtmauerwerk ☐ Putz ohne Dämmung ☐ Wärmedämmverbundsystem ☐ vorgehängte Fassade
☐ unbekannt

Letzte Instandsetzung der Fassade, dokumentierte Risse oder Putzschäden Woran erkennen: Fotos und Protokolle der Verwaltung. Klar: Haarrisse im Putz, beobachtet. Kritisch: breite Risse mit Versatz oder abgelöster Putz über größere Flächen.	☐	☐	☐	☐

Zustand des Kellers

Woran erkennen: Feuchteflecken im Sockelbereich, muffiger Geruch. In Altbauten ist eine mehr oder weniger starke Durchfeuchtung erdberührter Wände der Regelfall; entscheidend ist, wofür der Keller genutzt werden soll.

☐ trocken ☐ feuchte Stellen bekannt ☐ nachträglich abgedichtet ☐ unbekannt

Balkone und Loggien im Gemeinschaftseigentum, bekannte Abdichtungs- oder Betonschäden Woran erkennen: Rostfahnen, abplatzender Beton, Feuchtefahnen unter der Platte. Kritisch: Schäden an mehreren Balkonen, weil dann eine Maßnahme für das ganze Haus ansteht.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Heizung, Trinkwasser, Leitungen und Aufzug

	klar	prüfen	kritisch	offen

Art der Wärmeversorgung

Woran erkennen: Heizraum, Übergabestation oder Gerät in der Wohnung. Bei Gasetagenheizungen trägt meist jeder Eigentümer sein Gerät selbst, bei einer Zentralheizung zahlt die Gemeinschaft gemeinsam.

☐ Zentralheizung im Gebäude ☐ Fernwärme ☐ Gasetagenheizungen ☐ Wärmepumpe ☐ unbekannt

ing-bassam.de

Alter des Wärmeerzeugers

Woran erkennen: Typenschild am Kessel, Angabe im Energieausweis. Für Kesselanlagen und Wärmeerzeuger nennt die Fachliteratur einen Erwartungswert der Lebensdauer von etwa 20 Jahren.

☐ bis 10 Jahre ☐ 11 bis 20 Jahre ☐ älter als 20 Jahre ☐ unbekannt

Beschlusslage und Planungen zur künftigen Wärmeversorgung Woran erkennen: Beschlüsse, Angebote, Auskunft zur örtlichen Wärmeplanung. Das Recht für Heizungen ist mehrfach geändert worden, zuletzt zum 29. Juli 2026. Kritisch: Umstellung absehbar, aber weder geplant noch finanziert.	☐	☐	☐	☐

Material der Trinkwasserleitungen im Gebäude

Woran erkennen: sichtbare Leitungen im Keller. Bleileitungen kann es nur in Gebäuden mit Baujahr vor 1973 geben; sie waren bis zum 12. Januar 2026 zu entfernen oder stillzulegen. Kritisch: Material unbekannt und Baujahr vor 1973.

☐ Kunststoff ☐ Kupfer ☐ verzinkter Stahl ☐ gemischt ☐ unbekannt

Letzte Erneuerung der Steig- und Fallleitungen, Wasserschäden der letzten fünf Jahre, letzte Untersuchung auf Legionellen Woran erkennen: Rechnungen, Schadenakten, Prüfbericht. Wird Trinkwasser aus einer Anlage zur Trinkwassererwärmung in einer vorgegebenen Größe im Rahmen einer ausschließlich gewerblichen Tätigkeit abgegeben, etwa in größeren Wohngebäuden, ist es routinemäßig alle drei Jahre zu untersuchen. Kritisch: mehrere Rohrbrüche in kurzer Folge.	☐	☐	☐	☐
Aufzug: letzte Prüfung, Wartungsvertrag und geplante Modernisierung Woran erkennen: Prüfbericht und Wartungsvertrag im Aufzugsschacht oder bei der Verwaltung. Kritisch: Anlage aus der Bauzeit, Modernisierung angekündigt, aber nicht finanziert.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Schadstoffe, Brandschutz und Feuchte

	klar	prüfen	kritisch	offen
Bekannte oder untersuchte Schadstoffe im Gebäude Woran erkennen: Untersuchungsberichte der Verwaltung. Verdacht auf Asbest besteht unter anderem bei Fassadenplatten, Spachtelmassen, Fliesenklebern und Bodenbelägen, auf künstliche Mineralfasern bei älteren Dämmungen. Kritisch: Verdacht bei geplanter Sanierung.	☐	☐	☐	☐

Baualter des Gebäudes

Woran erkennen: Baugenehmigung, Energieausweis, Angabe der Verwaltung. Das Baujahr bestimmt die vorherrschende Bauweise und damit die typischen Schadensbilder und Schadstoffe.

☐ vor 1918 ☐ 1919 bis 1948 ☐ 1949 bis 1978 ☐ 1979 bis 1994 ☐ ab 1995 ☐ unbekannt

Brandschutz, Auflagen der Bauaufsicht und Wartung der Rauchwarnmelder Woran erkennen: Schriftverkehr mit der Bauaufsicht, Wartungsnachweise. Kritisch: offene Auflage zu Fluchtwegen oder Kellerabschlüssen.	☐	☐	☐	☐

ing-bassam.de

	klar	prüfen	kritisch	offen
Schimmel- oder Feuchteschäden in Wohnungen und im Gemeinschaftseigentum Woran erkennen: Schadenakten, Gutachten. Ursache von Schimmel ist immer erhöhte Feuchte; ob sie aus dem Bauwerk oder aus der Nutzung kommt, muss geklärt werden. Kritisch: wiederkehrender Befall an derselben Stelle.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Diese Wohnung: Sondereigentum, Umbau und Nutzung

Zuordnung der Fenster und Wohnungstür dieser Wohnung

Woran erkennen: Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung. Die Zuordnung entscheidet, wer Austausch und Instandsetzung bezahlt. Kritisch: unklare oder widersprüchliche Regelung.

☐ Sondereigentum ☐ Gemeinschaftseigentum ☐ unklar

	klar	prüfen	kritisch	offen
Durch Beschluss gestattete bauliche Veränderungen in und an dieser Wohnung Maßnahmen, die über die ordnungsmäßige Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums hinausgehen, können beschlossen oder einem Eigentümer durch Beschluss gestattet werden. Kritisch: Umbau ausgeführt, Beschluss nicht auffindbar – lassen Sie die Folgen anwaltlich klären.	☐	☐	☐	☐
Beschwerden zu dieser Wohnung sowie bestehende Sondernutzungsrechte Woran erkennen: Protokolle, Schriftverkehr der Verwaltung. Klar: Sondernutzungsrecht in der Teilungserklärung gesichert. Kritisch: Nutzung seit Jahren geduldet, aber nicht geregelt.	☐	☐	☐	☐
Nutzungsbeschränkungen der Gemeinschaftsordnung und bestehendes Mietverhältnis Woran erkennen: Gemeinschaftsordnung und Mietvertrag. Kritisch: geplante Nutzung – etwa Vermietung an Feriengäste oder gewerbliche Nutzung – ist ausgeschlossen.	☐	☐	☐	☐

Notizen

Versicherung und Schadenhistorie

	klar	prüfen	kritisch	offen
Bestehende Versicherungen für das Gebäude und eingeschlossene Gefahren Zur ordnungsmäßigen Verwaltung gehört die angemessene Versicherung des gemeinschaftlichen Eigentums zum Neuwert. Kritisch: Elementargefahren wie Starkregen oder Überschwemmung sind nicht eingeschlossen.	☐	☐	☐	☐
Höhe des Selbstbehalts und seine Verteilung auf die Eigentümer Woran erkennen: Versicherungsschein und Beschluss zur Verteilung. Kritisch: hoher Selbstbehalt ohne Regelung, wer ihn trägt.	☐	☐	☐	☐

ing-bassam.de

Gemeldete Schäden der letzten fünf Jahre, Auflagen oder Kündigung des Versicherers Woran erkennen: Schadenaufstellung der Verwaltung. Kritisch: mehrere Leitungswasserschäden, weil Versicherer dann Beiträge erhöhen, Auflagen machen oder kündigen können.	☐	☐	☐	☐

Notizen

So werten Sie Ihre Befunde aus

• Verweigerte Auskunft ist selbst ein Befund: Mehrere Punkte in der Spalte „keine Auskunft“ sprechen dafür, die Unterlagen vor dem Notartermin vollständig nachzufordern.

• Ein kritischer Befund bei Rücklage, beschlossenen Maßnahmen oder Sonderumlage: Rechnen Sie den Betrag in Ihre Finanzierung ein, bevor Sie ein Angebot abgeben.

• Ein kritischer Befund an Dach, Fassade, Keller, Balkonen oder Haustechnik: Lassen Sie das Gemeinschaftseigentum vor dem Kauf durch einen Bausachverständigen beurteilen.

• Mehrere angefochtene Beschlüsse oder laufende Verfahren: Lassen Sie Teilungserklärung, Beschlüsse und Protokolle durch einen Rechtsanwalt prüfen.

• Unklare Zuordnung von Bauteilen zum Sondereigentum: Klären Sie die Zuordnung vor dem Kauf schriftlich, denn sie bestimmt, wer später zahlt.

Hinweise

• Lassen Sie sich von der verkaufenden Eigentümerin oder dem verkaufenden Eigentümer schriftlich bevollmächtigen, damit die Verwaltung Ihnen Auskunft geben und Einsicht gewähren darf.
• Antworten zu Beträgen, Fristen und beschlossenen Maßnahmen sollten schriftlich vorliegen; halten Sie Datum und Namen der auskunftgebenden Person fest.
• Dieser Fragenkatalog ersetzt keine Prüfung der Unterlagen, kein Gutachten und keine Rechtsberatung. Rechtliche Folgen einzelner Beschlüsse und Verträge beurteilt ein Rechtsanwalt.
• Die genannten Erwartungswerte für die Lebensdauer von Bauteilen sind Anhaltspunkte aus der Fachliteratur, keine verbindlichen Fristen.

Grundlagen: § 19 Abs. 2, § 20 Abs. 1, § 24 Abs. 7, § 28 Abs. 4 und § 45 Wohnungseigentumsgesetz, Wortlaut abgerufen am 27.09.2026 · Schulz, Joachim: Architektur der Bauschäden, 4. Aufl. 2020, S. 586–589 und S. 596 f. · Vismann (Hrsg.): Wendehorst Bautechnische Zahlentafeln, 37. Aufl. 2021, S. 1612 · Umweltbundesamt: Bleirohre im Trinkwasser; Bundesministerium für Gesundheit: Trinkwasserverordnung und Legionellen · Bundesregierung: Fragen und Antworten zum Gebäudemodernisierungsgesetz, Geltung ab 29.07.2026 · wohnen im eigentum e. V. und Verband Privater Bauherren e. V.: Hinweise zum Wohnungskauf

Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Weitergabe unverändert und mit diesem Hinweis erlaubt.